

0014841-85.2019.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Paulo Ribeiro

Juiz(a) de Direito: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Anoto, inicialmente, que este Magistrado assumiu, de fato, a 4ª Vara Criminal de Osasco no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, . - Jardim das Flores

CEP: 06110-100 - Osasco - SP

Telefone: (11) 2838-7560 - E-mail: osasco4cr@tjsp.jus.br

0014841-85.2019.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0014841-85.2019.8.26.0405 - 2008/002873

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Paulo Ribeiro

Juiz(a) de Direito: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Anoto, inicialmente, que este Magistrado assumiu, de fato, a 4ª Vara Criminal de Osasco no dia 28 de junho de 2021, só tendo os presentes autos vindo à conclusão na presente data.

Tratam-se de autos desmembrados (fls. 499) relativamente ao acusado PAULO RIBEIRO, o qual foi denunciado como incurso no art. 33 "caput" da lei 11.343/06 e art. 2º da lei nº 8.072/90 e art. 29 do Código Penal c.c. art. 180, também do Código Penal

(fls. 01D/03D).

Notificado (fls. 271), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 322/324.

A denúncia foi recebida às fls. 389, no dia 29 de março de 2012.

Todavia, não tendo o réu sido localizado para receber a citação, foi aplicado o art. 366 do CPP, suspendendo-se o processo e a prescrição no dia 29 de julho de 2019 (fls. 500).

Posteriormente, no entanto, o réu foi pessoalmente citado (fls. 527/528 e 530) e apresentou resposta à acusação (fls. 531), tendo sido, no dia 13 de dezembro de 2019, revogada a suspensão anteriormente decretada e determinado o prosseguimento do feito, com a expedição de cartas precatórias (fls. 532), o que, todavia, ainda não foi cumprido.

É o breve relatório.

Decido.

Primeiramente, quanto ao crime de receptação, verifico que, pela soma do período compreendido entre a data do recebimento da denúncia e a suspensão da prescrição com o período posterior à revogação da suspensão do prazo prescricional, decorreu integralmente o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual DECLARO extinta a punibilidade de PAULO RIBEIRO, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Ademais, quanto ao delito remanescente (tráfico de drogas), revejo o despacho de fls. 523, a fim de determinar que não sejam expedidas cartas precatórias para a oitiva de testemunhas, haja vista a possibilidade de sua oitiva por meio deste próprio Juízo, de forma virtual.

Assim, deem-se vistas consecutivas às partes, primeiro à Acusação e depois à Defesa, para que, cada qual no prazo de 10 dias, manifestem-se em termos de prosseguimento do feito, inclusive indicando se desistem da oitiva de testemunhas, tendo-se em conta o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de receptação, bem como o tempo pelo qual o feito permaneceu sem andamento.

Após, conclusos.

P.R.I.C.

Osasco, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA